

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1234/2543

นาง รจนา ดีเลิศ  
นาย วิชัย พลับจ้อย

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 96

ป.วิ.อ. มาตรา 195

ในขณะที่จำเลยตกลงซื้อขายที่ดินกับ อ. มีการรังวัดที่ดินกัน 1 ครั้ง โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อยินยอมในการรังวัดของเจ้าพนักงานที่ดินไว้ด้วยจำเลยทำคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2538 แล้วทำสัญญาขายที่ดินเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538 และตามคำขอจดทะเบียนสิทธิก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บันทึกให้มีการประกาศเป็นเวลา 30 วันก่อน แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการรังวัดกันเมื่อใด แต่ก็ย่อมต้องกระทำก่อนที่มีการทำสัญญาซื้อขายแสดงว่า โจทก์รู้ว่าจำเลยตกลงขายที่ดินตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2538 แล้ว ที่โจทก์อ้างว่าเพ่งทราบเรื่องเมื่อธันวาคม 2538 ก็ขัดกับคำเบิกความของโจทก์เองดังนั้นเมื่อโจทก์ทราบจำเลยได้ขายที่ดินให้ อ. แล้ว จะถือว่าอายุความเริ่มนับแต่เดือนธันวาคม 2538 ไม่ได้

คดีความผิดอันยอมความได้ เมื่อโจทก์มาฟ้องคดีเมื่อเกินกำหนด 3 เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 กรณีเป็นเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรก, 353, 354

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 354 ประกอบด้วยมาตรา 353 ให้จำคุก 2 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 1 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยพิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาสมควรวินิจฉัยเป็นประการแรกว่าคดีขาดอายุความฟ้องร้องหรือไม่ ได้ความตามคำเบิกความของโจทก์ตอบคำซักค้านของทนายจำเลยว่าในขณะที่จำเลยตกลงซื้อขายที่ดินกับนายอำนาจ ขำเกิด มีการรังวัดที่ดินกัน 1 ครั้งโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงต้องลงชื่อยินยอมในการรังวัดของเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งโจทก์ได้ลงลายมือชื่อยินยอมในการรังวัดดังกล่าวด้วย และได้ความตามทางนำสืบของโจทก์ว่า จำเลยทำคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2538 แล้วทำสัญญาขายที่ดินเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538 ตามคำขอจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเอกสารหมายเลข 2 กับหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสาร  
หมายเลข 3 ตามคำขอจดทะเบียนสิทธิก็ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่บันทึกให้มีการประกาศ  
เป็นเวลา 30 วันก่อนแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการรังวัดกันเมื่อใดแต่ก็ย่อม  
ต้องกระทำก่อนที่มีการทำสัญญาซื้อขาย เมื่อโจทก์เบิกความว่า โจทก์ได้ลงลายมือชื่อ  
ยินยอมให้ทำการรังวัดในขณะที่จำเลยขายที่ดินให้นายอำนวยการจึงแสดงว่าโจทก์รู้ว่า  
จำเลยตกลงขายที่ดินตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2538 แล้ว โจทก์อ้างว่าเพิ่ง  
ทราบเรื่องเมื่อธันวาคม 2538 โดยนายอำนวยการมาบอกไม่ให้เข้าไปในที่ของนางถม จึง  
ได้ไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินอำเภอโพทะเล ปรากฏว่ามีการจดทะเบียนซื้อขาย  
ที่ดินกันนั้น ขัดกับคำเบิกความของโจทก์เองดังกล่าว ดังนั้นเมื่อโจทก์ทราบว่าจำเลย  
ได้ขายที่ดินให้นายอำนวยการแล้ว จะถือว่าอายุความเริ่มนับแต่เดือนธันวาคม 2538 ไม่  
ได้ คดีนี้เป็นคดีความผิดอันยอมความได้ เมื่อโจทก์มาฟ้องคดีเมื่อวันที่ 27  
กุมภาพันธ์ 2539 ซึ่งเกินกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้  
กระทำผิด คดีจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 กรณีเป็นเรื่อง  
อำนาจฟ้อง เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจ  
ยกขึ้นวินิจฉัยได้ กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาข้ออื่นต่อไป

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(พีรพล จันทรสว่าง-วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ